

1005126-24.2021.8.26.0084

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: José Evandro Mello Costa

Comarca: Campinas

Foro: Foro Regional de Vila Mimosa

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... na inicial, com cobertura de danos (roubo/furto e colisão), em 29/12/2020 (fls.83/87). Ocorre que, no dia 09/01/2021, sofreu o sinistro descrito na inicial, comunicado à ré, em 11/01/2021 (fls.72/74), e objeto das declarações e boletim de ocorrência lavrado à época (fls.48/49 e 75/79). Que a ré nega indenização em virtude de alegação imprecisa dos fatos e agravamento dos riscos, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas Foro Regional de Vila Mimosa

4ª Vara Rua Dionísio Gazotti, n.º 719, Compl. do Endereço da Vara << Informação indisponível >> - Vila Mimosa CEP: 13050-050 - Campinas - SP Telefone: (19) 3229-9888 - E-mail: vimimosa4@tjsp.jus.br

1005126-24.2021.8.26.0084 - lauda

SENTENÇA

Reclamação:

1005126-24.2021.8.26.0084 - Procedimento Comum Cível

Requerente:

Joseph Enock Placide

Requerido:

Ascamp - Associação de Proteção Veicular

Juiz de Direito: José Evandro Mello Costa

Vistos,

Joseph Enock Placide, qualificado nos autos, ingressou com ação de indenização por danos morais e materiais contra ASCAMP - Associação de Proteção Veicular de Campinas, igualmente qualificada, aduzindo, em síntese, que firmou com a ré o contrato de proteção veicular descrito na inicial, com cobertura de danos (roubo/furto e colisão), em 29/12/2020 (fls.83/87). Ocorre que, no dia 09/01/2021, sofreu o sinistro descrito na inicial, comunicado à ré, em 11/01/2021 (fls.72/74), e objeto das declarações e boletim de ocorrência lavrado à época (fls.48/49 e 75/79). Que a ré nega indenização em virtude de alegação imprecisa dos fatos e agravamento dos riscos, por embriaguez. Informa que providenciou o conserto do veículo, utilizado para trabalho (uber), invocando abalo moral indenizável. Requer, assim, a procedência da ação, juntando documentos (fls. 17/242).

Regularmente citada (fls. 260), a requerida ofertou contestação (fls. 261/282).

Preliminarmente, impugna a gratuidade de Justiça à parte contrária e, no mérito, discorre sobre a sua natureza jurídica e justifica a recusa pelo agravamento do risco causado pelo estado de embriaguez do motorista autor, já que informado pelo próprio associado, na ocasião da apuração do sinistro, a ingestão de cerveja horas antes do evento danoso. Diante das evidências em questão, requer a improcedência da ação, juntando, igualmente, documentos (fls.283/491).

Réplica (fls.495/502).

As partes se manifestaram sobre eventuais provas (fls.509/510).

Saneado o feito, oportunidade em que foram afastadas as preliminares (fls.511/512).

Durante a instrução, foi colhido o depoimento pessoal e ouvidas duas testemunhas (fls. 530/534), encerrando-se a dilação probatória, tendo o autor reiterado suas

manifestações anteriores.

É o relatório.

DECIDO.

Quanto ao novo patrocínio da associação ré, anote-se.

Presentes as condições da ação, bem como os pressupostos de existência e validade da relação jurídica processual e inexistindo quaisquer irregularidades a suprir, passo ao exame do mérito.

Em que pese a esforçada tese do autor, a ação é improcedente.

É incontroverso que as partes celebraram o negócio jurídico indicado na inicial, em 29/12/2020 (fls.83/87), sendo igualmente certa a ocorrência do acidente, envolvendo o veículo do associado autor, na data e local descrito na inicial.

O autor comprova o pagamento de R\$6.930,00 (fls.238/239), referente aos danos sofridos pelo evento indicado (conserto do veículo sinistrado).

A requerida, por seu turno, nega a indenização diante do agravamento do risco pelo autor, que supostamente estaria embriagado, causando o referido acidente, pela falta das mínimas condições para conduzir o veículo.

Pois bem. A polêmica paira sobre a regularidade ou não da recusa de pagamento da indenização, sob o argumento de existência de cláusula de exclusão por ingestão de bebida alcoólica,

Nesta toada ainda devemos lembrar que cabe o autor provar os fatos constitutivos de seu direito e a requerida, os fatos impeditivos do direito do autor.

Malgrado os fatos ocorridos, patente que o autor não provou os fatos constitutivos de seu direito, enquanto a empresa requerida, por sua vez, provou os fatos impeditivos do direito do autor.

Assim, por aparente embriaguez do motorista, teria sido a causa do acidente em que o autor se envolveu.

A versão da inicial já se mostrou imprecisa quanto à conduta do autor, como responsável pelos danos causados em seu carro.

O autor, ouvido em Juízo, não deixou claro a dinâmica exata do seu itinerário e, principalmente, da dinâmica dos fatos, que levaram o carro conduzido pelo autor a subir na ilha central da pista, não deixando claro se ocorreu ou não colisão de outro carro ou apenas manobra que resultou na sua tentativa de se esquivar do acidente. Apesar da alegação de não estar embriagado, o autor confirma que tomou algumas latas de cerveja no dia e depois ainda foi numa festa (fls.531).

A informante Carolina (fls.532), namorada do autor, que estava com a parte na data dos fatos, mas não no momento do acidente, confirma o consumo de três latas de cervejas por ambos, em um barzinho, naquela data. Que, horas depois, foi deixada no seu domicílio e, no trajeto de retorno à casa do autor, houve o acidente.

A testemunha Luiz Carlos (fls.533 a partir do min 21), contratado da ré, que fez a sindicância do caso em discussão, apurando os detalhes do sinistro, constatou pelo agravamento dos riscos. Relata o itinerário descrito pelo próprio autor, na ocasião, que incluiu a ingestão, horas antes do evento, de três cervejas, no dia de alegada pesquisa de imóveis para locação. Que, depois de pormenorizada análise administrativa, inclusive, com oitiva da testemunha presencial, Dileizia, que chamou o guincho, verificou inconsistências nas versões apresentadas pelo associado. Confirma que a testemunha ouvida ajudou o autor, aparentemente alcoolizado, e que visualizou veículo à direita do autor. Acrescenta que o motorista do guincho não falou nada sobre a condição do autor, que não fez teste do bafômetro e não lavrou boletim de ocorrência no dia do evento, mas dois dias depois.

Desta forma, as provas são hábeis para desconstituir, modificar e extinguir o direito invocado pelo autor, a improcedência é medida de rigor.

Percebe-se que a demanda veio munida com robustas provas, sendo que o autor, calcado tão somente em sua declaração, deixou claro que não teve a perícia e prudência necessária para evitar o acidente, não provando sequer se existiu outro carro e, se naquela velocidade, seria necessária manobra tao brusca, que o levou aos danos em seu automotor.

O fato de não fazer boletim de ocorrência no dia e, nem sequer chamar a polícia, causam estranheza, indicando que não estava em condições de se apresentar, como

dito pela testemunha da requerida, de forma o autor não se desincumbiu de produzir prova de que o acidente não tenha ocorrido exclusivamente em decorrência da sua condição.

Ante o exposto e do mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a pretensão formulada por Joseph Enock Placide contra ASCAMP – Associação de Proteção Veicular de Campinas. Condene ainda o autor, sucumbente, ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como da verba honorária da parte adversa, que fixo em 10% do valor da condenação, nos ditames do artigo 85 do CPC, condenação esta suspensa em razão da gratuidade já deferida nos autos.

P.R.I.C.

Campinas, 29 de novembro de 2022.

José Evandro Mello Costa

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA